

1504838-98.2019.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2352574/2019 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 8905833 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 2688/19/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2352574 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1504838-98.2019.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504838-98.2019.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2352574/2019 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 8905833 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 2688/19/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2352574 - 01º D.P.

SANTA BARBARA DOESTE, 2688/19/925 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEZER OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

ELIEZER OLIVEIRA DA SILVA, qualificado a fls.10, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 18 horas e 23 minutos, na Rua Itaúna, 72, Jardim Icarai, nesta cidade e comarca, trazia consigo, com único propósito de venda e entrega a terceiros, 52 pedras de crack, pesando 16,0g, substância entorpecente devidamente apreendida (págs. 07/08) e periciada provisoriamente, conforme auto de constatação preliminar de págs. 14/15, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta dos autos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na localidade acima mencionada quando depararam com Eliezer e um terceiro em atitudes

suspeitas.

Percebendo a aproximação dos policiais, o terceiro desconhecido empreendeu fuga; já Eliezer, rapidamente arremessou um embrulho para cima do telhado de uma casa.

Abordado, foi encontrada consigo a quantia de R\$ 198,00, cuja origem lícita não foi comprovada até o momento. Na sequência, um dos policiais subiu no telhado e encontrou as 52 “pedras de crack” arremessadas outrora por Eliezer.

Indagado, Eliezer negou a autoria dos fatos.

A vista disso, consigne-se, que a quantidade do entorpecente apreendido e sua forma de acondicionamento evidenciam a mercancia ilicitamente exercida por Eliezer, além do dinheiro encontrado em sua posse, cuja origem lícita não foi comprovada pelo indiciado.

O réu foi notificado por hora certa (fls. 121) e apresentou defesa preliminar (fls.90/91). A denúncia foi recebida em 14 de Janeiro de 2020 (fls.97). E o réu foi citado (fls.241). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de defesa, duas de acusação, interrogando o acusado ao final.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a procedência da ação, nos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requer que seja reconhecida a atenuante da confissão e da menoridade, com fixação da pena no patamar mínimo e regime mais brando.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de fls.05/06, auto de exibição e apreensão de fls.07/08, laudo de constatação de fls.14/15, laudo pericial de fls.94/96 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

O policial militar Bruno Henrique Teixeira Zampronio disse que estava em patrulhamento pelo bairro e avistou duas pessoas na frente de um estabelecimento. Quando avistaram a viatura, correram, e o acusado foi abordado. O outro rapaz fugiu. Quando correu, viu que o acusado jogou algo sobre o telhado. Que em sua posse foi localizada a quantia de R\$ 198,00. O objeto dispensado era um pacote contendo 52 pedras. Que o acusado já foi abordado outras vezes.

O acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que estava vendendo drogas na rua, com um adolescente, e quando avistaram a viatura correram. Que foi o adolescente que dispensou a sacola, mas que estava com ele vendendo drogas. Que o dinheiro é fruto da venda. Que atualmente está trabalhando registrado, e nunca mais teve envolvimento com o tráfico de drogas.

Pela prova oral colhida nos autos, em especial pela confissão do acusado, que não restou isolada, pois vai de encontro ao relato do policial militar, além do restante do conjunto probatório, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga, da quantidade e do dinheiro fruto do comércio deletério, entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, impondo-se sua condenação.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos de policiais, a jurisprudência é tranquila em reconhecer a validade e a importância de tais depoimentos, quanto mais

se não existe nenhum elemento os autos para considerá-lo indigno, tal como se vislumbra dos julgados:

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111).

“PROVA. Testemunha Policial. Validade. Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos. Recurso parcialmente provido”. (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9, Ibitinga, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Alfredo Fanucchi 14.08.08 V.U. Voto n. 8007).

Nestes termos, comprovada autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pelo acusado, a condenação é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase: Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu ré é primário e não ostenta antecedentes criminais. Por outro lado, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e neste caso em concreto, o réu estava comercializando crack. A natureza deste entorpecente vem em seu desfavor. Trata-se de substância que causa imediata dependência e exerce um poder devastador sobre a saúde física e mental do usuário bem superior a outras drogas. Os prejuízos e as consequências nefastas desta droga são constatados diariamente, diante da ampla divulgação, pelos meios de comunicação, dos efeitos maléficos do crack, contribuindo efetivamente com o aumento da criminalidade e destruição de vidas e famílias. Por tais razões, quem comercializa este tipo de entorpecente, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme nos ensina Renato Brasileiro de Lima: “Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada, 2ªed., JusPODIVM, 2014, p. 787). Nesse mesmo sentido, têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Considerando, assim, tais circunstâncias - natureza do entorpecente - aumento a pena base de 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias multa,

fixada a unidade no mínimo legal. Na segunda fase de aplicação da pena, incide as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, voltando a pena ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Terceira fase: Ausentes causas de aumento, mas presente a causa de diminuição de pena, por ser o réu primário e não se dedicar integralmente às atividades criminosas, pelo que diminuo a pena em 2/3, ficando fixada, em definitivo, a pena em 1 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111.840/ES, em 27/07/2012, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. E mais do que isso, no julgamento do HC nº 118533/MS, datado de 23 de junho de 2016, o plenário do STF afastou a natureza hedionda do chamado tráfico privilegiado, sendo plenamente possível, considerando a primariedade do acusado, as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de pena aplicada, fixar o regime de pena mais brando.

Por ser o réu primário, de bons antecedentes, ter família constituída e residência fixa, e comprovando que não possui envolvimento com atividades criminosas, entendo que é o caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por lhe ser socialmente recomendável. Ao analisar o HC n. 97.256/RS, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir tal possibilidade, nos termos do art. 44 do Código Penal, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução n. 5/2012.

E uma vez que preenche os requisitos previstos no artigo 44 e parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a saber, prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos dos artigos 45, § 1º e 46 do Código Penal.

A pena de prestação pecuniária será cumprida mediante o pagamento do valor de um salário mínimo à entidade com destinação social, devidamente identificada pelo juízo da execução penal.

A pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas deverá ser executada durante o prazo de duração da pena privativa de liberdade e será individualizada, oportunamente, pelo Juízo da Execução Penal.

No caso de descumprimento injustificado das penas restritivas de direito, determino a conversão na pena privativa de liberdade acima fixada, nos termos do artigo 44, § 4º do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, dada a fixação do regime de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena por restritivas de direito, não se justificando, assim, a custódia cautelar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar ELIEZER OLIVEIRA DA SILVA às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal; como incurso no artigo 33, caput e § 4º da Lei nº 11.343/06. A pena privativa de liberdade fica substituída pela pena restritiva de direito, nos exatos termos do acima fixado.

Fixo os honorários do patrono no máximo previsto na Tabela do Convênio DPE/OAB. Oportunamente, expeçam-se certidões.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido nos autos em favor da FUNAD, nos termos

do artigo 63 da Lei de Tóxicos.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; b) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação dos réus; c) autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 da lei de drogas; d) expeça-se guia de execução penal.

P.R.I.

Santa Bárbara d'Oeste, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA